

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר

פ/25/4636

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון – הסדרת העיסוק בניתוח התנהגות), התשפ"ד –
2024

1. תיקון סעיף 2 בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "תזונאי", "דיאטן" יבוא:
"מנתח התנהגות" – מי שניתנה לו תעודת מנתח התנהגות."
2. תיקון התוספת הראשונה לחוק העיקרי, אחרי פרט 8 יבוא:
הראשונה
9. ניתוח (1) תואר שני אקדמאי בניתוח תעודת מנתח התנהגות או תואר ראשון אקדמאי התנהגות ותעודת הכשרה מקצועית בניתוח התנהגות;
(2) הכשרה מעשית במשך תקופה שנקבעה בתקנות;
(3) עמידה בבחינות שקבע המנהל.
3. תיקון התוספת השלישית לחוק העיקרי, אחרי פרט 8 יבוא:
9. ניתוח התנהגות מנתח התנהגות
4. תיקון חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988², בסעיף 18(ג), אחרי "הריפוי בעיסוק", יבוא "הריפוי בדיבור או ניתוח ההתנהגות" ואחרי "מרפא בעיסוק" יבוא "מנתח התנהגות".
5. תיקון חוק זכויות החולה התשנ"ו-1996³, בסעיף 2 –
החולה
(1) בהגדרה "מטפל", אחרי "מרפא בעיסוק" יבוא "מנתח התנהגות";

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 720.

² ס"ח התשמ"ח, עמ' 114.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

(2) בהגדרה "מרפא בעיסוק", פיזיותרפיסט", "קלינאי תקשורת", "תזונאי-דיאטן", "קרימינולוג קליני", "פודיאטר", "פודיאטר מנתח", "כירופרקט", אחרי "מרפא בעיסוק" יבוא "מנתח התנהגות".

תיקון חוק שיקום 6. בחוק שיקום נכח נפש בקהילה, התש"ס-2000⁴, בסעיף 2, בהגדרה "עובד נכח נפש בקהילה" מקצועי, אחרי "עובד סיעודי" יבוא "מנתח התנהגות".

תחילה 7. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

דברי הסבר

מטרתו של חוק זה להסדיר את מקצוע ניתוח ההתנהגות בחוק. חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), מסדיר כיום את העיסוק במקצועות ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בהפרעות בתקשורת ותזונה-דיאטנות, קרימינולוגיה קלינית, פודיאטריה, פודיאטריה ניתוחית וכירופרקטיקה.

בהצעת חוק זו מוצע להסדיר את הטיפול בניתוח התנהגות כדי להבטיח את הרמה המקצועית ההולמת של העוסקים במקצוע זה ולהגן על בריאות הציבור, בשים לב לכך שילדים בגיל הרך וקטינים בכלל הם הקבוצה העיקרית שלה ניתן טיפול בניתוח התנהגות.

מקצוע ניתוח התנהגות מהווה מקצוע בתחום בריאות הנפש בעולם. הארגון העולמי Association for Behavior Analysis International (ABAI) מוביל את ההכרה (אקדיטציה) לתכניות לימוד בתחום ניתוח התנהגות. בשנת 2000 הוקם בארה"ב ועד מנהל של מקצוע ניתוח התנהגות Behavior Analyst Certification Board (BACB) אשר הסדיר את המקצוע בארה"ב על ידי קביעת סטנדרטים, קוד אתי, ומבחני הסמכה בנושא.

בישראל תחום ניתוח התנהגות קיים מזה כ-30 שנה במערכות שונות לרבות חינוך (פורמלי/מיוחד/א-פורמלי), רווחה, משפחה, בריאות ובריאות הנפש. ניתוח התנהגות הינו פרופסיה המיושמת כחלק בלתי נפרד מהטיפול במגוון תחומים: אוטיזם, הפרעות התנהגות, הפרעות נפשיות ועוד. אנשי מקצוע בתחום ניתוח התנהגות מועסקים כיום בגני תקשורת, מעונות יום שיקומיים, מחלקות אשפוז פסיכיאטריות ובמערכת החינוך המיוחד והרגיל במתן שירותי טיפול ותמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

המצב הקיים בו אין הסדרה של המקצוע פוגע בציבור במספר מובנים עיקריים שיפורטו להלן, ומסכן את הציבור ובכלל זה אוכלוסייה רחבת היקף של קטינים עם צרכים מיוחדים. לכך שלא קיים פיקוח על איכות הטיפול שניתן בתחום ניתוח ההתנהגות עלולות להיות השלכות הרת גורל על המטופלים. זאת בשים לב לכך שהטיפול ניתן, בדרך כלל, או פעמים רבות, בשלבים קריטיים בהתפתחותו של הילד. טיפול שאינו הולם ימנע מהילד להשיג את אבני הדרך הנחוצות לו, ולעיתים יגרום לרגרסיה והתדרדרות בתפקוד.

בנוסף, ללא הסדרה והכרה המאפשרות מתן טיפול במימון המדינה, נפגעות אוכלוסיות מוחלשות שידן אינה משגת לממן את הטיפולים בעצמן. כמובן שנגרמת גם פגיעה באוכלוסיות נוספות שנאלצות

⁴ס"ח התש"ס, עמ' 231.

להוציא מכיסן סכומים גבוהים ביותר, על מנת להעניק טיפול חיוני זה של ניתוח התנהגות. הטעמים המנויים לעיל להסדרת מקצוע ניתוח ההתנהגות הם בין הטעמים המרכזיים שהובילו לחקיקת החוק להסדרת מקצועות הבריאות, התשס"ח-2008, ולהוספת מקצועות בריאות לחוק לאורך השנים.

ניתוח ההתנהגות הוא טיפול בסיסי שניתן היום למרבית הילדים עם האוטיזם, ולילדים רבים נוספים, בדיוק באותו אופן שבו ניתן לאוכלוסיות רבות טיפול על ידי מרפא/ה בעיסוק או באמצעות קלינאי תקשורת (שהינם מקצועות בריאות מוכרים).

אשר על כן קיימת חשיבות רבה להסדרת המקצוע לטובת כלל הציבור בישראל ולקטינים ואוכלוסיות מוחלשות בפרט. הוראות מעבר לגבי מנתחי התנהגות שעוסקים היום במקצוע ייקבעו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יוראי להב הרצאנו וקבוצת חברי הכנסת (פ/3509/24), על ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/3633/24) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/3916/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1034/25), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין (פ/1838/25), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/1882/25), על ידי חברת הכנסת דבי ביטון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2693/25) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/3218/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ד' בסיוון התשפ"ד (10.06.2024)